

原材料采购框架协议

合同背景说明

甲方为华南地区大型食品加工企业，年加工产值约5亿元，主要产品为速冻食品及烘焙原料。
乙方为大宗农产品供应商，在华东地区拥有多个仓储基地，具备冷链物流能力。
双方自2021年起建立合作关系，本合同为第三轮年度框架协议续签。
本次采购标的包括：面粉、食用油、糖类、奶粉、食品添加剂等五大类原材料，
年度框架协议总金额约2000万元人民币，按月度分批交付。

合同编号：CG-PROC-2026-0089

签订日期：2026年03月15日

签订地点：广东省广州市天河区珠江新城

甲方（采购方）

- 名称：广东华味食品加工有限公司
- 统一社会信用代码：91440106MA5EXAMPLE01
- 法定代表人：张伟民
- 注册地址：广东省广州市番禺区大石街道食品工业园88号
- 联系电话：020-8888-6666
- 开户银行：中国工商银行广州番禺支行
- 银行账号：3602 8888 0100 0000 1234

乙方（供应方）

- 名称：江苏苏农大宗农产品贸易有限公司
- 统一社会信用代码：91320100MA5EXAMPLE02
- 法定代表人：李国强
- 注册地址：江苏省南京市建邺区河西大街168号苏农大厦12层
- 联系电话：025-6666-8888
- 开户银行：中国农业银行南京建邺支行
- 银行账号：1032 6666 0200 0000 5678

鉴于甲方因生产经营需要，需长期稳定采购各类食品加工原材料；乙方具备相应原材料的供应能力和仓储物流条件。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就原材料采购事宜达成如下协议：

第一条 采购标的

1.1 甲方向乙方采购以下类别的食品加工原材料（以下简称“标的物”）：

序号	品类	主要规格	年度预估采购量	计量单位

1	面粉	特一粉/特二粉	800	吨
2	食用油	一级大豆油/菜籽油	500	吨
3	白砂糖	一级白砂糖	300	吨
4	全脂奶粉	食品级全脂淡奶粉	200	吨
5	食品添加剂	复配乳化剂/防腐剂等	100	吨

1.2 标的物的具体规格、型号、技术参数等以附件一《采购物料明细表》为准。

1.3 附件一中未列明的新增品种，双方另行签订补充协议确定。

第二条 价格与价格调整

2.1 标的物的基准价格按附件二《价格清单》执行，该价格为含税到厂价（含13%增值税）。

2.2

价格调整机制：
标的物价格随行就市，由双方根据市场行情定期协商调整。每季度末双方应就下一季度价格进行沟通，但具体调整幅度和生效时间由双方另行确定。

2.3

如遇国家政策调整、重大自然灾害等导致原材料市场价格发生剧烈波动（单月涨幅或跌幅超过15%），任何一方有权书面通知另一方启动价格临时协商程序。

2.4 价格调整不影响已签订的月度采购订单的执行。

第三条 采购数量与交货安排

3.1 年度框架协议数量为预估数量，具体每批次的采购数量以甲方签发的《月度采购订单》为准。

3.2

数量浮动条款：
乙方交付的标的物数量允许在订单数量的基础上浮动±20%，甲方应按实际交付数量接收并结算。该浮动范围适用于每批次交付。

3.3

甲方应于每月20日前向乙方发出次月的《月度采购订单》，订单内容包括品名、规格、数量、交货时间、交货地点等。

3.4

乙方应在收到订单后3个工作日内书面确认。如乙方无法满足订单要求，应在确认书中说明原因并提出替代方案。

3.5 订单一经双方确认，即具有约束力，任何一方不得单方面变更或取消，除非经双方书面同意。

第四条 交付与验收

4.1

交货方式：

乙方负责送货至甲方指定仓库，运费由乙方承担。交货地点为甲方位于广州市番禺区大石街道食品工业园88号的主仓库。

4.2 交货时间： 乙方应严格按照《月度采购订单》约定的时间交货，交货日期的允许偏差为±3个工作日。

4.3 验收标准： 标的物的质量标准执行GB/T 1355-1986（小麦粉）、GB 2716-2005（食用植物油）、GB 317-1998（白砂糖）等国家标准及附件三《质量技术要求》的约定。

4.4 甲方应在标的物到达后5个工作日内完成数量和外观质量的初步验收。如发现数量短缺或外观质量问题，应在验收期内书面通知乙方。

4.5 需要进行理化指标检验的标的物，甲方应在到货后10个工作日内完成检验并出具检验报告。检验不合格的，甲方有权退货或要求乙方补货，由此产生的费用由乙方承担。

4.6 验收合格后，甲方应向乙方签发《验收确认单》。

第五条 付款条件与结算

5.1 付款方式： 甲方以银行转账方式向乙方支付货款。

5.2 付款账期： 甲方应在验收合格且收到乙方开具的合规增值税专用发票后30个工作日内支付货款。

5.3 预付款： 首次合作的前三个批次，甲方应预付该批次货款的30%作为预付款，余款按5.2条执行。自第四批次起不再支付预付款。

5.4 如甲方延迟付款，每逾期一日，应按未付金额的5%向乙方支付违约金。

5.5 乙方银行账户信息如有变更，应提前15个工作日书面通知甲方。因乙方未及时通知导致付款延误的，甲方不承担违约责任。

第六条 质量保证

6.1 乙方保证所供标的物符合国家食品安全法律法规的要求，以及附件三《质量技术要求》中约定的各项指标。

6.2 乙方应随每批货物提供出厂检验报告、合格证明等质量文件。对于需要提供产地证明、检疫证明的品种，乙方应一并提供。

6.3 标的物的质量保证期为自验收合格之日起12个月。在质量保证期内，如发现因标的物本身质量问题导致的食物安全事故或产品缺陷，乙方应承担全部责任，包括但不限于退货、换货、赔偿损失等。

6.4 乙方应建立完善的质量追溯体系，确保每批标的物可追溯至原产地或生产厂家。

6.5 如因标的物质量问题导致甲方产品被召回、行政处罚或消费者索赔，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部直接损失。

和合理的间接损失。

第七条 包装与标识

- 7.1 乙方应按照国家标准和行业惯例对标的物进行妥善包装，确保在运输和储存过程中不发生变质、污染或损坏。
- 7.2 包装上应清晰标注产品名称、规格、生产日期、保质期、生产许可证编号、执行标准号、净含量、储存条件等必要信息。
- 7.3 包装材料应符合食品安全要求，不得使用含有有害物质的包装材料。
- 7.4 包装费用已包含在标的物价格中，乙方不得另行收取。

第八条 运输与保险

- 8.1 标的物的运输由乙方负责安排，应选择具备冷链运输资质的物流服务商（对于需要冷链运输的品种）。
- 8.2 运输过程中的标的物风险由乙方承担，直至甲方验收合格并签发《验收确认单》。
- 8.3 乙方应为运输中的标的物购买足额的货物运输保险，保险费用由乙方承担。
- 8.4 如因运输原因导致标的物损坏、变质或短缺，乙方应无条件补货或退款，并承担由此产生的一切费用。

第九条 保密条款

- 9.1 双方在本合同签订和履行过程中获知的对方商业秘密，包括但不限于价格信息、采购计划、技术参数、客户信息、经营数据等，均负有保密义务。
- 9.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、提供或允许第三方使用上述保密信息，法律法规要求披露的除外。
- 9.3 保密期限： 本合同终止后，双方的保密义务继续有效，保密期限为自合同终止之日起10年。
- 9.4 违反保密义务的一方应赔偿守约方因此遭受的全部损失，赔偿金额不低于人民币50万元。

第十条 知识产权

- 10.1 乙方保证其提供的标的物不侵犯任何第三方的知识产权，包括但不限于专利权、商标权、著作权等。
- 10.2 如因标的物侵犯第三方知识产权导致甲方遭受索赔、诉讼或行政处罚，乙方应承担全部责任并赔偿甲方的全部损失。
- 10.3 双方在合作过程中共同开发的新品种、新配方等知识产权归属，由双方另行协商确定。

第十一条 违约责任

11.1

乙方逾期交货的，每逾期一日，应按该批次货款金额的0.5%向甲方支付违约金。逾期超过15日的，甲方有权解除该批次订单并要求乙方赔偿损失。

11.2

乙方交付的标的物质量不合格的，甲方有权选择退货、换货或要求降价处理。乙方应在收到甲方通知后5个工作日内完成换货或退款。

11.3 甲方逾期付款的，每逾期一日，应按未付金额的5%向乙方支付违约金。

11.4 任何一方违反本合同约定的其他义务，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。

11.5 违约金的累计总额不超过本合同年度框架总金额的20%。

第十二条 合同期限

12.1 本合同有效期自2026年04月01日起至2027年03月31日止，为期一年。

12.2 合同期满前30日，如双方均未书面提出终止合同，则本合同自动续展一年，续展次数不限。

12.3 合同续展期间，双方可就价格、数量等条款另行协商调整并签订补充协议。

第十三条 合同变更与解除

13.1

本合同的任何变更、补充，均应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.2 经双方协商一致，可以解除本合同。

13.3 有下列情形之一的，守约方有权书面通知违约方解除合同：

- （一）一方严重违反本合同约定，经书面催告后30日内仍未纠正的；
- （二）一方被依法宣告破产、解散或吊销营业执照的；
- （三）一方发生重大经营困难，严重影响其履约能力的。

13.4 合同解除后，双方应在30日内完成已交付但未结算货款的清结，以及未交付订单的处理。

第十四条 通知与送达

14.1 双方因履行本合同而相互发出或提供的所有通知、文件、资料等，应以书面形式送达。

14.2 书面通知可通过专人送达、挂号信、快递或双方确认的电子邮件方式送达。

14.3 甲方通知地址：广东省广州市番禺区大石街道食品工业园88号，收件人：采购部。

14.4 乙方通知地址：江苏省南京市建邺区河西大街168号苏农大厦12层，收件人：销售部。

14.5 一方变更通知地址的，应提前10个工作日书面通知对方。

第十五条 税费

15.1 因履行本合同所产生的税费，由双方各自依法承担。

15.2 乙方应向甲方开具合法有效的增值税专用发票，税率为13%。

15.3 如国家税收政策发生调整，标的物价格应相应调整，具体调整方式由双方另行协商。

第十六条 管辖约定

16.1 本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

16.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16.3 诉讼期间，本合同中不涉及争议的条款应继续履行。

附件清单

附件编号	附件名称	页数	备注
附件一	采购物料明细表	5页	含规格、技术参数
附件二	价格清单	3页	含基准价格及历史价格
附件三	质量技术要求	8页	含各项理化指标
附件四	月度采购订单模板	2页	标准格式
附件五	验收确认单模板	1页	标准格式

签章区

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：广东华味食品加工有限公司

法定代表人（或授权代表）签字：_____

日期：2026年03月15日

乙方（盖章）：江苏苏农大宗农产品贸易有限公司

法定代表人（或授权代表）签字：_____

日期：2026年03月15日